공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2013-061호 2013. 3. 29.

사건번호	2011안정2153
사 건 명	(주)지앤씨코리아의 부당한 표시·광고행위에 대한 건
피 심 인	주식회사 지앤씨코리아 충북 괴산군 소수면 수리 652 대표이사 최○○
심 의 일	2013. 3. 12.

주 문

1. 피심인은 자신이 제조·판매하는 논둑시트에 대하여 표시·광고함에 있어, 농촌진흥청과 공동으로 연구개발한 제품이 아님에도 불구하고 마치 농촌진흥청과 공동으로 연구개발한 것처럼 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 표시·광고행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에, 표시·광고의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 위 1.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1> 기재의 문안대로 1개의 중앙일간지에 3단×10㎝의 크기로 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 1회 게재함으로써 공표하여야 한다. 단, 공표관련 대상 일간지의 범위, 게재면 및 글자의 크기 등 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1. 피심인은 분해성 플라스틱원료 및 이를 이용한 제품의 제조 및 판매업, 기능성 비닐 제조 및 판매업, 환경 친화와 관련한 사업 등을 영위하는 자로서 표시·광고의 공정화에 관한 법률(이하 '표시광고법'이라 한다) 제2조 제3호에 따른 사업자에 해당한다.

나. 일반현황

<표 1> 피심인 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위 : 백만 원, 명)

설립일자	업 종	주요재무현황			상시종업원수
		자본금	매출액	자산총액	
2002.05.10.	제조, 도소매업	173	718	900	8

* 자료 출처 : 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 논둑시트 개념

2. 논둑시트[1]는 논둑을 통한 누수를 방지함으로써 논둑의 붕괴를 예방하며, 논둑에서의 잡초 발생을 억제함과 동시에 통행시 미끄러짐을 방지할 수 있도록 논둑에 피복하여 사용하는 전용 시트를 말한다.

2) 논둑시트의 개발 배경

3. 최근 농작업 인력의 감소 및 고령화 등으로 인해 논둑 관리 작업이 제대로

1) 논둑시트는 논둑 피복용 시트 또는 멀칭시트라고도 함

이루어지지 않아 논둑이 붕괴되거나 제초작업에 애로가 있는 등 영농에 많은 지장을 초래하고 있다. 종래 일부농가에서는 논둑 누수에 의한 논둑붕괴 등을 방지할 목적으로 비닐, 부직포 등을 논둑에 씌우는 방법을 사용해 왔으나, 강도가 약해서 표면이 파손될 가능성이 크고, 통행 시 미끄러짐에 의한 전도사고 위험 등의 문제가 있었다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 개발된 것이 논둑시트라 할 수 있다.

3) 논둑시트의 개발 과정

4. 가) 논둑시트를 개발한 ○○○은 2003년경부터 2009. 4.경까지 피심인의 기술직 임원으로 근무하였고, 그 중 2007. 1. 5.부터 같은 해 12. 27.까지, 2008. 7. 14.부터 같은 해 12. 22.까지 피심인의 대표이사로 각 근무하였다.

5. 나) 2008. 3. 14. 피심인과 농촌진흥청은 논둑 붕괴 방지 기술 개발에 관하여 공동연구(연구기간 : 2008. 3. 1.~12. 31.)를 하기로 하는 내용의 사업협약을 체결하였다.

6. 다) 피심인과 농촌진흥청은 위 공동연구를 통하여 “황토시트 및 황토도포시트의 제조방법”(황토혼합물이 시트에 접착되어 미끄럼 방지 및 황토로부터 발생하는 원적외선 및 열에너지가 유해 물질을 정화 및 분해하는 효과를 특징으로 함)을 발명하였고, 2008. 7. 9. 위의 발명과 관련된 산업재산권을 농촌진흥청 70%, 피심인 30%의 각 비율로 공유하기로 하는 내용의 ‘공동출원 및 실시에 관한 계약’을 체결하였고, 공동으로 위 발명에 대한 특허를 출원하여 2009. 3. 30. 특허번호 제0891967호로 등록을 마쳤다.(이하 ‘이 사건 1 특허발명’이라 한다)

7. 라) 2008. 8. 26. 피심인과 농촌진흥청은 위 다)의 공동출원 및 실시에 관한 계약에 기하여 피심인에게 2008. 8. 26.부터 2010. 8. 25.까지 이 사건 1 특허발명에 관한 통상실시권을 설정하는 내용의 계약을 체결하였는바[2], 이 사건 1 특허발명에 기한 시제품으로 황토 혼합물이 시트에 접착된 논둑시트가 만들어졌으나, 위 논둑

2) 공동연구사업협약서 제9조 제3항 : 본 연구결과로 얻어진 산업재산권의 이전, 양도, 또는 실시권을 설정할 때에는 공동출원 및 실시에 관한 계약서에 따른다.

시트는 실제로 제품화되어 판매되지는 못하였다.

8. 마) 피심인과 농촌진흥청 사이 공동으로 연구발명한 위의 황토시트와는 별개로, ○○○은 사건 외 2인과 함께 폴리에틸렌 수지 이외에 황토를 포함하지 아니하는 방법으로 "미끄럼 방지 기능이 있는 시트의 제조방법"(이하 '이 사건 2 특허발명'이라 한다) 및 "멀칭시트[3]의 제조방법"(이하 '이 사건 3 특허발명'이라 한다)을 발명한 후 각각 2008. 9. 24. 및 2009. 2. 19. 그에 대한 특허를 출원하여 2009. 9. 2. 특허번호 제0916628호 및 제0916627호로 등록을 마쳤던바 ○○○은 위 특허의 지분권자로 등록되었다.

9. 바) ○○○은 2009. 4. 30. 피심인을 퇴사하였고, 2009. 12. 2. 위 마)의 이 사건 2, 3 특허발명에 대한 각 자신의 지분을 자신의 처인 ○○○('지앤씨테크놀러지' 대표) 앞으로 이전해 주었는바, ○○○은 이들 특허발명에 의한 방법으로 논둑시트를 생산, 판매하였다.

10. 사) 한편 피심인도 위 바)의 ○○○과 같은 방법으로 논둑시트를 생산, 판매하였는바, 이 사건 3 특허발명의 ○○○과 사건 외 2인은 2010. 1. 14. 피심인을 상대로 특허심판원 2010당103호로 피심인이 생산, 판매한 논둑시트에 사용된 '멀칭시트의 제조방법'이 이 사건 3 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2010. 5. 20. 인용심결을 받은 바 있다.

4) 논둑시트의 시장 현황

11. 2011. 6월 현재 논둑시트를 제조·판매하고 있는 사업자는 피심인과 지앤씨테크놀러지인바, 피심인은 2009년에 9억 5천만 원, 2010년에는 3억 원의 매출실적을 기록하였고, 지앤씨테크놀로지는 2010년도에 2억 2천만 원의 매출실적을 기록한 바 있다.

---

3) '멀칭'(Mulching)은 작물의 잎이나 줄기, 짚, 기타 유기물이나 폴리에틸렌 필름 등을 지상에 덮어 우적침식을 방지하고 토양 수분보존, 온도조절, 표면고결 억제, 잡초 방지, 유익한 박테리아의 번식 촉진 등 효과를 얻는 방법을 말한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

12. 1) 피심인은 2009. 1. 1.부터 2010. 8. 20.까지 제품포장지를 통하여 자신이 생산, 판매하는 논둑시트(이하 '이 사건 논둑시트'라 한다)에 대해 다음 <그림 1>과 같이 "농촌진흥청과 (주)지앤씨코리아 공동 연구 개발 제품"이라는 문구와 함께 농촌진흥청의 CI 및 캐릭터를 자신의 상호와 함께 표기함으로써 마치 이 사건 논둑시트를 농촌진흥청과 공동으로 연구 개발한 것처럼 표시하였다(이하 '이 사건 표시'라 한다).

<그림 1> 제품포장지 표시내용

13. 2) 또한, 피심인은 위 1)과 같은 기간 동안 인터넷 홈페이지(www.gnckor.com) 및 전단지를 통해서도 이 사건 논둑시트에 대해 다음 <그림 2>와 같이 "논둑시트는 농촌진흥청과 (주)지앤씨코리아가 공동으로 연구 개발하였습니다"라는 문구와 함께 농촌진흥청의 CI 및 캐릭터를 자신의 상호와 병기함으로써 마치 논둑시트를 농촌진흥청과 공동으로 연구 개발한 것처럼 광고하였다. (이하 '이 사건 광고'라 하고, 위의 이 사건 표시와 함께 가리킬 때에는 '이 사건 표시광고'라 한다)

<그림 2> 인터넷 홈페이지 및 전단지 광고 내용

14. 3) 피심인이 위와 같은 표시 및 광고를 한 현황은 다음 <표 2>와 같다.

<표 2> 표시·광고 내역

매체명	광고기간	광고횟수 (배포부수)	표시·광고 비용
제품포장지(스티커)	2009. 1. 1.~2010. 8. 20.	15,000부	200만 원
인터넷 홈페이지	2009. 1. 1.~2010. 8. 20.	-	30만 원
전단지	2009. 1. 1.~2010. 8. 20.	30,000부	400만 원

※ 자료 출처 : 피심인 제출자료

나. 관계법령

15. <별지 2>와 같다.

다. 위법성판단

16. 아래의 각 판단을 종합하면 피심인의 이 사건 표시광고는 표시광고법 제3조 제1항 본문 및 같은 항 제1호에서 금지하는 부당한 표시광고에 해당한다.

1) 허위·과장광고 여부

17. ① 대한변리사회 감정 결과, ○○○이 피심인을 대표하여 농촌진흥청과 공동으로 연구개발한 이 사건 1 특허발명의 최선의 결과물은 “황토 혼합물이 시트 표면에 접착된 상태로 존재하는 것”으로 국한된다고 감정된 점[4], ② 피심인이 생산, 판매한 이 사건 논둑시트는 이 사건 2, 3 특허발명에 의한 방법으로 생산된 제품으로서 이 사건 1 특허발명과 달리 폴리에틸렌 수지 이외에 황토를 포함하지 아니하는 방법으로 생산된 제품이라는 점[5], ③ 이 사건 2, 3 특허발명은 ○○○이 사건 외 2명과 함께 농촌진흥청 관련 없이 연구개발한 것이라는 점 등에 비추어 보면 이 사건 논둑시트는 농촌진흥청과 공동으로 연구개발한 제품이 아니라는 사실을 인정할 수 있으므로, 피심인의 이 사건 표시광고는 허위·과장의 표시·광고에 해당한다.

2) 소비자 오인성 및 공정거래 저해성 유무

18. 이 사건 표시광고는 소비자로 하여금 피심인이 판매하는 이 사건 논둑시트가 농촌진흥청과 공동으로 연구개발된 것으로서 그 기능·효과에 공신력이 있는 것으로 오인하게 할 소지가 있고, 그러한 오인으로 인해 소비자의 합리적인 구매 결정을 방해함으로써 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

3. 처분

19. 가. 피심인의 이 사건 표시광고는 종료되었으나 가까운 장래에 이 사건 표시광고와 동일 또는 유사한 행위가 반복될 우려가 있으므로 피심인에게 행위금지명령을 하기로 한다.

20. 나. 또한 이 사건 표시광고로 인한 소비자 오인 효과가 지속되고 피해가 계속될 것이 명백하여 소비자에게 남아있는 오인・기만적 효과를 제거할 필요가 있다고 인정되므로 위와 같이 시정명령 받은 사실을 공표하도록 명령 하되, 법위반

4) 농촌진흥청은 피심인의 이 사건 표시광고와 관련하여 이 사건 논둑시트의 생산에 사용된 이 사건 2, 3 특허발명이 피심인을 대표한 ○○○과 농촌진흥청의 공동연구 결과물의 일부로 볼 수 있는지 여부에 대한 감정을 대한변리사회에 의뢰한바 있다.
5) 대한변리사회 감정서 5쪽 참조.

으로 인한 파급효과가 전국에 미치는 점을 감안하여 중앙일간지에 1회 게재하도록 하기로 한다.

4. 결론

21. 피심인의 위 2. 가.의 행위는 표시광고법 제3조 제1항 제1호에 해당되므로, 표시광고법 제7조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 3월 29일

의 장 위 원	정 중 원	
위 원	안 영 호	
위 원	지 철 호	

<별지 1>

신문 공표문안

공정거래위원회로부터 시정명령을
받은 사실의 공표

저희 **(주)지앤씨코리아**는 논둑시트를 판매하면서 2009년 1월 1일부터 2010년 8월 20일까지 제품포장지, 인터넷 홈페이지 및 전단지를 통하여 농촌진흥청과 공동으로 연구 개발한 제품이 아님에도 불구하고, 마치 공동으로 연구 개발한 것처럼 **허위·과장의 표시·광고행위**를 하여 「**표시·광고의 공정화에 관한 법률**」을 **위반하였다는 이유**로 **공정거래위원회**로부터 **시정명령**을 받았습니다.

2013년 월 일

(주)지앤씨코리아
대표이사 최영훈

<별지 2>

관계법령

표시·광고의 공정화에 관한 법률 ([시행 2011.9.15] [법률 제11050호, 2011.9.15, 일부개정]되기 전의 것)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2005.12.29, 2009.7.31>

1. "표시"라 함은 사업자 또는 사업자단체(이하 "사업자등"이라 한다)가 상품 또는 용역(이하 "상품등"이라 한다)에 관한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 소비자에게 알리기 위하여 상품의 용기・포장(첨부물 및 내용물을 포함한다), 사업장 등의 게시
3. "사업자"라 함은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 의한 사업자를 말한다.
(독점규제 및 공정거래에 관한 법률[시행 2010.9.23] [법률 제10166호, 2010.3.22, 타법개정]되기 전의 것 제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 1992.12.8, 1996.12.30, 1999.2.5, 2001.1.16, 2004.12.31, 2007.4.27, 2007.8.3>
1. "사업자"라 함은 제조업, 서비스업, 기타 사업을 행하는 자를 말한다. 사업자의 이익을 위한 행위를 하는 임원·종업원·대리인 기타의 자는 사업자단체에 관한 규정의 적용에 있어서는 이를 사업자로 본다.)

제3조(부당한 표시・광고행위의 금지) ① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시・광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 다음 각호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니된다.
1. 허위・과장의 표시・광고

제5조(표시・광고내용의 실증등) ① 사업자등은 자기가 행한 표시・광고중 사실과 관련한 사항에 대하여는 이를 실증할 수 있어야 한다.

제7조(시정조치) ① 공정거래위원회는 사업자등이 제3조제1항의 규정에 위반하여 부당한 표시·광고행위를 하는 때에는 당해사업자등에 대하여 그 시정을 위한 다음 각호의 조치를 명할 수 있다. <개정 2005.12.29>

1. 당해 위반행위의 중지
2. 시정명령을 받은 사실의 공표
3. 정정광고
4. 기타 위반행위의 시정을 위하여 필요한 조치

②제1항제2호 및 제3호의 규정에 의한 시정명령을 받은 사실의 공표 및 정정광고에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2005.12.29>

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령 ([시행 2011.3.29] [대통령령 제22774호, 2011.3.29, 일부개정]되기 전의 것)

제3조 (부당한 표시·광고의 내용) ① 법 제3조제1항제1호의 규정에 의한 허위·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.

제8조 (시정명령을 받은 사실의 공표방법 등 <개정 2006.3.29>) ① 공정거래위원회는 법 제7조제1항제2호 또는 동항제3호의 규정에 의하여 사업자등에 대하여 시정명령을 받은 사실의 공표 또는 정정광고를 명하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 참작하여 공표 또는 정정광고의 내용 및 그 횟수·크기·매체 등을 정하여 이를 명하여야 한다. <개정 2006.3.29>

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 횟수

②공정거래위원회가 제1항의 규정에 의하여 시정명령을 받은 사실의 공표 또는 정정광고를 명함에 있어서는 당해 사업자등에 대하여 미리 그 문안 등에 관하여 공정거래위원회와 협의하도록 할 수 있다. <개정 2006.3.29>